



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: רחל שרעבי
הנתבעת שכנגד: ע"י ב"כ עוה"ד יהודה שוורץ
משד' פל-ים 5 חיפה

נ ג ד

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב רידינג 31 תל אביב
התובעת שכנגד: ע"י ב"כ עוה"ד אהוד עובדיה
מרחוב קרליבך 13 תל אביב

פסק דין

הסכסוך דנן עניינו בבית ברחוב רידינג 31 תל אביב הבנוי על חלקה 20 בגוש 6771 (להלן: "הבית").

הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

התובעת/הנתבעת שכנגד הינה בעלת דירה בקומת הקרקע בבית הידועה כתת חלקה 3 (להלן: "דירת התובעת").

הנתבעת/תובעת שכנגד הינה נציגות הבית.

התובעת עותרת בהליך העיקרי לחיוב הנתבעת באחזקת הרכוש המשותף בבית ובכלל האמור הסרת שורשי עץ הפוגעים במערכת הביוב, תיקון צנרת הביוב וסגירת נקודת ביקורת שנחצבה בקיר דירתה, לחיוב הנתבעת בהצגת מסמכי הנציגות, לחיוב חברי הנציגות בתשלום מיסי נציגות ובהחזר הוצאות שהוציאה להחזקת הרכוש המשותף.

הנתבעת טוענת כי הליקויים במערכת הביוב הינם כתוצאה מהרחבת דירת התובעת ואשר גרמה לנציגות להוצאות משמעותיות לפתיחת סתימות עקב הליקויים שיצרה התובעת במערכת הביוב. הנתבעת ביקשה להחליף את צינור הביוב על מנת למנוע תקלות חוזרות אך התובעת היא זו שמנעה זאת שכן העבודה חייבה פירוק ריצוף בדירתה. הנתבעת טוענת כי החלה בטיפול בעץ אולם בשל העדר תשלום של בעלי דירות, לרבות התובעת, אין די כספים לעקירת העץ. הנתבעת מכחישה הטענה כי לא אפשרה עיון בספרי הנציגות. בהחלטת האסיפה מחודש 03/10 הוחלט לפטור את חברי הנציגות מתשלום מיסי הנציגות ובהחלטה מחודש 08/11 בוטל, בהסכמת חברי הנציגות, פטור זה. הנתבעת הסכימה לקזז סכומים שהוצאו לפתיחת ביוב משותף כנגד המצאת חשבונית מס (שלא הומצאה). הנתבעת מתנגדת לממן ניקיון פרטי בדירת התובעת.

בכתב התביעה שכנגד טוענת הנציגות כי הנתבעת שכנגד השתלטה על חצר המהווה רכוש משותף ובכלל האמור הרחיבה חלון בקיר דירתה, סגרה חלק מהגינה תוך התקנת גדר וצמחייה וסיפוח השטח לשימושה היחודי ואף ריצפה את החצר והתקינה פרגולה, שולחנות וכסאות ומתקן כביסה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לשימושה הייחודי. בהקשר זה נתבקש סילוק ידה של הנתבעת שכנגד מהרכוש המשותף וחיובה בתשלום דמי שימוש ראויים. כמו כן נטען כי הנתבעת שכנגד חייבת בתשלום מיסי נציגות בסך של 2,370 ₪.

בכתב ההגנה שכנגד נטען כי אין חוב מיסי נציגות בשל קיזוז סכומים שהוציאה הנתבעת שכנגד לטובת הרכוש המשותף, ליקויי הביוב אינם קשורים לנתבעת שכנגד שהרי בוצעה הרחבה לבית כולו ויש מקום ליתן פתרון כולל למערכת הביוב.

דיון

ההליך העיקרי

הסרת שורשי עץ, תיקון מערכת הביוב וסגירת נקודת ביקורת

נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") והוא מוטל על שכמו של הנתבע בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).

אין מחלוקת כי ישנו עץ אשר שורשיו מפגעים במערכת הביוב (ר' סעיף 17 לכתב ההגנה). אין גם מחלוקת כי האחריות לטפל בעץ האמור מוטלת על הנציגות.

מעדותו של מר מאי, שלא נסתרה, עולה כי נושא העץ טופל על ידי הנציגות, לרבות באמצעות בניית מעקף למערכת הביוב – "לפני שבע שנים לא הייתי בוועד חלק מהזמן שאני בוועד יש בעיות שם הבעיות נבעו בהתחלה בעיקר מעץ שנשתל צמוד לצינור הביוב, כרתו את העץ הזריקו לתוכו נפט לא הצליחו להרוג אותו לגמרי ואז בנינו מעקף לעץ הזה שמאז עובד תקין בלי בעיות עד היום" (עמוד 10 שורות 14-16).

אין כל איזכור בחוות דעת האינסטלטור לבני מטעמה של התובעת לליקוי כלשהו כתוצאה מהעץ האמור. הנושא גם לא אוזכר כלל בעדותו של מר לבני במהלך הביקור במקום. יוצא כי אין כל ראיה מטעם התובעת כאילו יש עוד צורך בטיפול כלשהו בעץ.

טענת התובעת בהקשר זה גם לא נתמכה בביקור במקום - לא נמצאה כל עדות לחדירת שורשים מהעץ למערכת הביוב ומאידך נמצא אותו מעקף ובור ביוב חדשים עליהם העיד מר מאי (עמוד 15 שורות 22-26).

משכך, לא הוכחה התביעה לעניין הסרת שורשי העץ.

למעשה, אין מחלוקת בין הצדדים כי יש לבצע עבודות לתיקון צנרת ביוב העוברת בתוך שטח דירת התובעת – הנתבעת מאשרת כי ביקשה לבצע החלפה של צינור זה אולם התובעת היא זו אשר התנגדה לכך (סעיף 8 לכתב ההגנה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כך עלה מעדותו של מר מאי - "לא תיקנו את הצינור, הצינור ספציפי שעכשיו אתה טוען שהוא לא בסדר, יש צינור עולה לשלוש קומות הצינור מחובר אל הביוב בחוץ, הביוב שחובר לצינור בחוץ מורכב מכמה חלקים, החלפנו כל חלק חוץ מאשר הצינור מתחת לרצפתה כי היא סירבה שנעשה את זה ובגלל זה נאלצנו לעשות את התיקון שבעקבותיו היא מתלוננת כעת שיש פיצוצים בקיר. זה היה בתוך הבית אבל זה חלק מהצינור שהיה צריך לעשות אותו. היא סירבה לתקן את הצינור שכרגע היא טוענת שהוא לא בסדר כי היה צריך להרים את הרצפה, אז האינסטלטור הציע תיקון אחר שבעקבותיו יש את מה שהיא מתלוננת עליו בקיר הפיצוצים והדברים, נאלצנו לעשות את התיקון הזה במקום כי אחרת הייתה לה הצפה. ניסינו לעקוף את הצינור ככל יכולתנו וזה עובד חלקית" (עמוד 9 שורה 28 עד עמוד 10 שורה 5 ובהמשך גם בעמוד 10 שורות 16-19).

המדובר, למעשה, בעבודות אשר פורטו בהצעת מחיר של מר לבני מיום 17.07.12.

לא עלה בידי התובעת, עליה הנטל, להוכיח כי נדרשות עבודות משמעותיות יותר למערכת הביוב או כי הנתבעת חדלה מחובתה לבצע תחזוקה של הרכוש המשותף ככלל ומערכת הביוב בפרט.

ראשית, מהביקור במקום עלה כי בוצעו עבודות לתחזוקת מערכת הביוב בבית ובכלל האמור הוחלפה צנרת הביוב לכל אורך הבית לצנרת פלסטיק ואף בריכת ביוב אחת הוחלפה (עמוד 15 שורות 10-14 ובהמשך שורה 22). בנסיבות אלו ברור כי עבודות להחזקת מערכת הביוב בוצעו. כאמור, גם מפגע העץ טופל. בנוסף, אין לשכוח כי גם את הליקוי בדירת התובעת ביקשה הנתבעת לתקן.

שנית, נכון למועד הביקור במקום שוחות הביוב היו נקיות לחלוטין והביוב זרם בקלות (עמוד 15 שורה 15). ויוצר, שוחות הביוב נפתחו במעמד הביקור במקום ולא נשמעו כל קולות או הורגשו כל ריחות ביוב בניגוד לטענת הגב' שרעבי (עמוד 5 שורה 30). כך היו גם פני הדברים בעת הביקור במקום בתוך דירת התובעת.

נכון למועד מתן פסק דין זה אין כל ליקוי במערכת הביוב המחייב תיקון או טיפול. כך הם גם פני הדברים מאז 06/12 (לשיטת התובעת בעמוד 5 שורה 29) או מאז 01/12 (לשיטת הנתבעת), קרי, לפני למעלה משנה.

שלישית, חוות דעתו של מר לבני היתה חלקית, לא ברורה והתבססה על הערכות ובדיקות חסרות.

כך, מוצאי קופסאות הניקוז בתוך דירת התובעת התגלו על ידי מר לבני רק בעת הביקור במקום (עמוד 14 שורה 13).

כך, מסקנתו כי מדובר בצינור יציקה לא נתמכה בדבר ועל אף שעדותו נמסרה במהלך הביקור במקום, לא טרח להציג את אותה "יציקה" שניתן לראות לשיטתו (עמוד 14 שורה 16). בהמשך עדותו הוא גם אישר כי חלק מהצנרת הוחלפה לצנרת מפלסטיק (עמוד 16 שורה 6).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כך, מעדותו עלה כי "ראיתי שהקו מלא שורשים, פתחתי מכסים ומזה הגעתי למסקנה" (עמוד 14 שורה 18). אולם, בביקור במקום נתגלו שוחות נקיות ומים זורמים (עמוד 15 שורה 15).

כך, אחת השוחות בבית לא נפתחה על ידי מר לבני מחשש לשבירתה (עמוד 15 שורה 18) וזאת על אף עדותו כי עובר להכנת חוות הדעת בחן את כל שוחות הביוב בבית (עמוד 16 שורות 1-2).

כך עדותו, בניגוד למצב העובדתי שנגלה לעניינו בביקור במקום, בדבר קיומם של מגבונים בשוחות שנפתחו במהלך הביקור (עמוד 16 שורה 16 והערת המפקח בעמוד 19).

כך, בניגוד לחוות דעתו לפיה יש לבצע באופן מיידי עבודות לתיקון צנרת ביוב ראשית בכניסה 2 (הצעה מיום 17.07.12), הוא טען בחקירתו הנגדית כי עבודות אלו "לא יתנו כלום" (עמוד 16 שורה 5) ושב להבהיר בחקירתו החוזרת כי יש טעם בעבודות אלו במתן פתרון לדירת התובעת אבל לא למערכת הביוב בכללותה (עמוד 16 שורות 22-23).

כך, בניגוד לעדותו שנמסרה בתוך דירת התובעת כי "כל הצינורות שמונחים באדמה חטפו עם שורשים על סמך ניסיון" (עמוד 15 שורה 2), בהמשך עדותו מחוץ לבית, תוך פתיחת שוחות הביוב, התברר, גם למר לבני, כי הצנרת לאורך הבית הוחלפה בצנרת פלסטיק (עמוד 15 שורה 8-11).

רביעית, מר לבני הינו שרברב במקצועו ואלו גם פרטי ניסיונו כמפורט בחוות הדעת. לכל היותר מומחיותו של מר לבני יכולה להיות בנוגע לאופן ביצוע עבודות, אפשרות ביצוע בפועל, עלותן וכיוצא"ב. מר לבני אינו מהנדס ככלל ואינו מהנדס מערכות ביוב בפרט ומשכך אין די בניסיונו כדי להציע פתרון הנדסי למערכת ביוב, הדבר שמבוקש, למעשה, בהליך דנן.

חמישית, מעדותו של מר לבני עולה כי בעיית הביוב אמורה להיות משותפת לכל בעלי הדירות בקומת הקרקע, שכן, "המים עולים עד 3 מטר, זה עולה בכל מקום" (עמוד 15 שורה 1). דא עקא, לא הובאה ולו ראיה אחת בדבר קיומה של בעיית ביוב כלשהי לאיזה מדירות קומות הקרקע בבית, בפרט כאשר שוחות הביוב היחידה שבה אותרו "מים עומדים" מצויה כניסה אחרת לבית. אין באמור אלא ללמד על כך לא קיימת בעיה מהותית במערכת הביוב המרכזית אלא בעיה קונקרטית בדירת התובעת בלבד, לגביה אין מחלוקת בין הצדדים (לרבות לא ביחס לדרך הפתרון הראויה).

שישית, לא עלה בידי התובעת להוכיח כי רוב בעלי הדירות בבית מסכים לביצוע העבודות רחבות ההיקף המבוקשות על ידה במערכת הביוב הכללית, בפרט כאשר המדובר, לכאורה, בבעיה אשר משליכה על חלק ארי מבעלי הדירות בבית (הגרים בקומת הקרקע). למעשה, הוכח היפוכם של דברים (ר' פרוטוקול אסיפה מיום 29.11.12 בנספח ב' לתצהיר מאי).

שביעית, לכל זאת יש להוסיף ולזכור כי, בסופו של דבר, הסעד המבוקש על ידי התובעת בכתב התביעה בהקשר זה היה "לתקן את צנרת הביוב שנפגעה" (סעיף 7.ב.). סעד זה מתאים להגדרת העבודות בהצעת המחיר מיום 17.07.12 שצורפה לחוות דעת לבני. המרחק בין הסעד המבוקש בכתב התביעה כאמור לבין תיקון רחב היקף למערכת הביוב בעלות של עשרות אלפי ₪, שמשמעותו, למעשה, החלפת מערכת הביוב לחדשה ובתוואי חדש, הינו מרחק רב. כתב התביעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לא תוקן בהתאם. ממילא גם לא הוכח כי צנרת הביוב "נפגעה" כנטען (להבדיל מליקוי בה) וכאמור לעיל היא תקינה כיום ופועלת כראוי.

בכל הקשור לטענה בדבר אי סגירת נקודת ביקורת בדירת התובעת בשל עבודות שביצעה הנציגות, הרי שמעדות מר מאי עולה הודאה של הנציגות כי בצינור האמור בוצעו עבודות על ידי הנציגות (עמוד 10 שורה 1). אף אם תיקון זה נדרש בשל סירובה של התובעת לאפשר ביצוע תיקונים אחרים, אין בכך די כדי לפטור את הנציגות מלהשלים עבודות שבוצעו על ידה. אולם, מאחר ולא הוכח על ידי התובעת כי ניתן מבחינה מקצועית לסגור את נקודת הביקורת האמורה, הרי שסגירתה תהיה כפופה להחלטת איש המקצוע אשר יבצע את עבודות הביוב שלהלן מטעם הנתבעת.

לאור האמור לעיל הרי שיש מקום לקבל את התביעה בחלקה ולחייב את הנציגות לבצע את העבודות על פי הצעת מחיר של מר לבני מיום 17.07.12.

במסגרת העבודות גם תסגר, ככל שניתן לעשות כן מבחינה מקצועית על פי שיקול דעת איש המקצוע מטעם הנתבעת, נקודת הביקורת בקיר דירת התובעת. בכל מקרה, נקודת הביקורת לא תשאר פתוחה ואף אם לא ניתן לאטמה הרי שימצא פתרון לסגירתה באופן שלא יאפשר הפצת ריחות לדירה מנקודה זו.

אולם, מאחר והמדובר בעבודות שיש לבצע בתוך דירת התובעת הרי שיש להבהיר כי ככל שלא תשתף פעולה התובעת עם הנתבעת ותאפשר ביצוע העבודות בדירתה על פי דרישת הנתבעת, תהיה הנתבעת פטורה מחבותה לבצע את העבודות האמורות.

הצגת מסמכי נציגות

הנתבעת איננה חולקת על זכותה של התובעת לעיין במסמכי נציגות (סעיף 18 לכתב ההגנה).

לא עלה בידי התובעת להוכיח כי הנתבעת לא איפשרה עיון במסמכי נציגות.

דרישה בכתב בהקשר זה הוצאה על ידי התובעת רק לאחר הגשת התביעה דנן (נספח ד' לתצהירה). אין כל דרישה בכתב עובר להגשת התביעה לעיון במסמכי נציגות ולמעשה אין כל טענה כי בכלל נעשתה דרישה שכזו (ר' סעיפים 8-9 לתצהיר אורית שרעבי). אפילו פניות שבוצעו על ידי התובעת לאגודה לתרבות הדיור ובאמצעותה (נספחים ב 1 ו- 2 לתצהיר אורית שרעבי) לא כללו, ולו ברמז, טענה בהקשר זה.

אין גם כל ראיה אובייקטיבית, לרבות לא בעדות של מי מבעלי הדירות האחרים בבית, בדבר ליקויים במתן אפשרות עיון במסמכי הנציגות. לאור האמור לעיל אני דוחה את התביעה בהקשר זה.

ברי כי אין באמור לגרוע מזכות התובעת לעיין במסמכי הנציגות על פי סעיף 16 (ג) לתקנון המצוי בכפוף לתיאום מראש ובמועדים שיקבעו על ידי הנציגות. התובעת תהיה רשאית גם לקבל לידה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

העתק צילומי מכל מסמך שתבקש ובלבד שתשא במלוא העלויות הכרוכות בהכנת ההעתק על פי דרישת הנציגות. לחילופין יכולה התובעת לצלם את המסמכים באמצעות עזרים טכניים (מצלמה, טלפון נייד וכיוצ"ב).

תשלום מיסי נציגות על ידי חברי הנציגות

הוכח בפני כי נתקבלה החלטה כדין באסיפה מחודש מרץ 2010 הפוטרת את חברי הנציגות מתשלום מיסי נציגות (נספח א' לתצהיר מאי). הדברים נתמכו גם בעדותו של מר מאי שלא נסתרה (עמוד 8 שורות 20-25).

כפי שכבר פסקתי בעבר, האסיפה הכללית של בית משותף מוסמכת להחליט בדבר מתן פטור או החזר הוצאות לחברי הנציגות ותשלומים כנ"ל נכללים במסגרת הוצאות להחזקתו התקינה וניהולו של הבית בהתאם להוראות סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"). אין לי אלא להפנות לנימוקים שפורטו בהרחבה בתיק 316/10 אריה שגיא נ' נציגות הבית המשותף ברחוב שמעון בן צבי 7 גבעתיים (פורסם בנבו).

החזרי הוצאות

הוכח בפני כי בבית היו בעיות אינסטלציה לאורך השנים – כך, בעיות שורשי העץ שטופלו. כך, צנרת הביוב החיצונית שהוחלפה. כך, העבודות שבוצעו בדירת התובעת. האמור גם נתמך בקבלות בגין הוצאות הנציגות לאורך השנים בנושאים הקשורים במערכת הביוב (מוצג 2/ וכן עדותו של מר מאי בעמוד 9 שורות 1-4).

הוכח כי התובעת שילמה בגין "פתיחת סתימה בקו ראשי" מיום 21.05.12 סך של 500 ₪ (נספח א' לתצהירה). חשבונית זו לא נסתרה על ידי הנציגות וגם הסכום בה תואם סכומים שהוציאה הנציגות בגין עבודות דומות. התאריך גם תואם מועד שבו אירעה הסתימה האחרונה בבית לשיטת התובעת (עמוד 5 שורה 29). בנסיבות אלו יש מקום להשיב לתובעת את ההוצאה האמורה בהתאם להלכה שנקבעה בע"א (מחוזי-י-ם) 179/84 רוס נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה(3), 418.

אומנם, חשבונית על סך 928 ₪ בגין פתיחת סתימה בקו ביוב ראשי מיום 18.01.12 ממוענת ל"ועד הבית" (נספח א' לתצהיר התובעת). אומנם, חשבונית זו נכללה גם בחשבוניות אשר צורפו מתוך מסמכי הנציגות (מוצג 2/). אומנם, לא הוכח בעל חשבון הבנק אשר באמצעות שיק משוך ממנו בוצע התשלום. אולם, הנתבעת מאשרת, למעשה, כי אישרה לתובעת להזמין איש מקצוע לביצוע העבודה במועד האמור וכן אישרה ביצוע התשלום על ידי התובעת וקיווה מיתרת חובה בגין מיסי נציגות (ר' סעיף 9 לכתב ההגנה וסעיף 8 לסיכומים). מקובלת עלי עדות התובעת בהקשר זה (עמוד 4 שורות 26-27). משכך, יש מקום להורות גם על השבת הסכום האמור לתובעת.

לא עלה בידי התובעת להוכיח, בכל דרך, את הוצאות המנקה הנתבעות בסך של 200 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התביעה שכנגד

סילוק יד

המסגרת החוקית לדיון בענייננו קבועה בסעיף 2 לתקנון המצוי.

בע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725 נפסק כי "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפצויי נאות או לא". בע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג ואח' פ"ד כ (2) עמ' 290 כי פגיעה ברכוש המשותף מצדיקה מתן צו עשה גם מבלי שיתלווה לפגיעה כל נזק ממשי. ההלכות המוזכרות לעיל אושרו גם בע"א 93/81 אליאס ואח' נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444. פסיקה זו מצמצמת את יכולת הפגיעה של בעל דירה ברכוש המשותף (ור' גם ע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פ"ד כט (2) 39).

בע"א 810/82 זול בו בע"מ נגד זיידה ואח' פ"ד ל"ז (4) 737 נפסק כי ניתן להחיל ההלכה בכל הנוגע ליחסים בין בעלים במקרקעין משותפים גם על יחסים שבין בעלי דירות בבית משותף, כדברי כב' השופט ברק (כתוארו אז): "בעלותו של שותף במקרקעין אין בה כשלעצמה "כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר" (סעיף 14 לחוק המקרקעין). הסייג השני קובע, כי הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום לב (סעיפים 39 ו-61 (ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבותות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות" (שם בעמ' 740)).

כך גם פוסק כב' השופט ח. כהן בע"א 782/70 רדומילסקי נגד פרידמן פ"ד כה (2) 523: "ובא הכלל הגדול שבסעיף 14 לחוק וקובע שזכות הבעלות כשלעצמה אין בה כדי להצדיק עשיית כל דבר, ומתן צו-מניעה בכלל זה, "הגורם נזק או אי-נוחות לאחר" – רוצה לומר, אין להתיר את השימוש בזכות הבעלות כעילה לגרוע נזק או אי-נוחות אפילו למסיג-גבול, מקום שהשימוש כעילה זו אינו דרוש באורח סביר למימוש זכות הבעלות עצמה או למטרה חוקית אחרת" (עמ' 530).

גם כב' השופט חשין ברע"א 7112/93 צודלר ואח' נ. ש. יוסף ואח' פ"ד מח (5) 550, החיל את עיקרון "תום לב" על יחסי בעלי דירות בבית משותף (ור' גם רע"א 6339/97 משה דוקר ואח' נגד משה סלומון ואח' פד"י נה (1) 199).

לאור המצב המשפטי כאמור ננתח עתה את הנסיבות הקונקרטיות לסכסוך דנן.

אין מחלוקת כי חצר הבית וקירות הבית הינם רכוש משותף בהעדר כל הצמדה במסמכי רישום הבית המשותף וניהולו באמצעות התקנון המצוי. כך גם עולה מתשריט הבית המשותף המצוי בידעתי השיפוטית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מן הביקור במקום עלה כי לדירת הנתבעת שכנגד תוספת בבניה קלה בעורף הבית ונפתח פתח יציאה ישירות לגינה האחורית הכולל מדרגות (ר' נספח ה' לתצהיר מאי וכן עמוד 13 שורות 15-16). כמו כן הותקן ריצוף בחצר (עמוד 13 שורה 13).

לכאורה, יש בפעולות האמורות משום פגיעה ברכוש המשותף. אולם, בביקור במקום התברר מצב עובדתי לפיו כל בעלי הדירות בקומת הקרקע ביצעו עבודות שונות בעורף הבית, בין הרכבת דירות (בקומת הקרקע או בקומות עליונות על עמודים), בין התקנת מחסנים, בין ריצוף חצרות או התקנת דק או משטח דשא, בין גידור החצרות, בין פתיחת פתחי יציאה ובין התקנת מדרגות (ר' עמוד 13 שורות 9, 10, 11 ו-17 ועמוד 14 שורות 1-3).

אף על פי כן, ההליך דנן מנוהל אך כנגד הנתבעת שכנגד ובמסגרת תביעה שכנגד, ואין כל איזכור או טענה כנגד בעלי הדירות האחרים בבית אשר ביצעו פעולות דומות ואף משמעותיות יותר בחצר הבית. אלו גם לא הובאו לעדות בפני, אפילו לא חברת הנציגות צרף אשר דירתה בקומת הקרקע, דבר העומד לרועץ לתובעת שכנגד.

בהקשר זה אף לא הוצגה כל החלטת אסיפה כללית המאשרת הגשת התביעה בנסיבות דנן או מתייחסת בכלל לסוגיה האמורה. ניתן לראות בפעולות בעלי הדירות האחרים בקומת הקרקע כהסכמה לאשר ביצעה הנתבעת שכנגד בעורף הבית.

בנסיבות אלו אני מוצא, לאור החלטת עקרון תום הלב כאמור, כי פעולות הנתבעת כאמור אינן מהוות פגיעה ברכוש המשותף וזאת כל עוד לא ינקטו הליכים משפטיים או יתקבלו החלטות כדין על ידי בעלי הדירות כנגד כל בעלי הדירות בקומת הקרקע אשר ביצעו פעולות דומות, ואף נרחבות יותר, מאשר אלו שבוצעו על ידי הנתבעת שכנגד.

ממילא לא הוכח על ידי הנציגות כי פתח היציאה לחצר או המדרגות הינם תוספת מאוחרת ואלו לא היו קיימים בבית עוד במקור, בפרט כאשר אלו מצויים כאמור גם בדירות אחרות בקומת הקרקע בבית.

לנציגות טענה נוספת והיא בנוגע לשימוש הנתבעת שכנגד בחצר.

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מתיבה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

בנסיבות הספציפיות בהליך דנן אין בידי לקבוע כי שימוש הנתבעת שכנגד בחצר אינו בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף. ויודגש, הנתבעת שכנגד איננה חולקת על כך כי החצר הינה רכוש משותף (עמוד 4 שורה 28-30 וכן עדות הגב' אורית שרעבי בעמוד 6 שורה 12), כפי שעולה בבירור גם ממסמכי רישום הבית המשותף.

מן הראיות שהוצגו בפני ומהביקור במקום עולה כי בחצר שליד דירת הנתבעת שכנגד מבוצע שימוש לטובת תליית כביסה ולצורכי פנאי לרבות נדנה וצמחיה. שימוש דומה מבוצע בכל החצרות האחרים בבית – בכניסה א' הותקן משטח דמוי דשא, נדנדות, ספסלים, כסאות במערום ומתקני משחק לילדים (עמוד 13 שורות 7-8). בכניסה ב' הונחו דק, שולחנות ואדניות (עמוד 13 שורה 11). בכניסה אחרונה הותקן מגרש כדורסל, מחסן כתר, דשא וטוף (עמוד 14 שורות 1-3). למעשה, בחלקים אחרים של החצר אפילו מבוצע שימוש משמעותי יותר לטובת אחסון ציוד (עמוד 13 שורה 9 ועמוד 14 שורות 2 ו-6).

מן הביקור במקום עולה כי גם אין המדובר בשימוש אשר מונע שימוש דומה מאחרים – כאמור, שימוש דומה מבוצע בחלקים אחרים של הגינה. בנוסף, הגישה לגינה אפשרית מהחצר המשותפת לכל אורכה (עמוד 14 שורות 4 ו-6).

דווקא פעולות בעלי דירות אחרים בחצר – גידור, בניית טרסות, הצבת משטח כדורסל, גינון, הצבת מחסן, איחסון ציוד וכיוצ"ב, מגבילות יותר את המעבר החופשי בחצר ולא שימוש הנתבעת שכנגד בחצר (שהינה גם חצר אמצעית בבית). בהקשר זה גם מר מאי מאשר כי "לא יכולתי להיכנס לגינה של הגברת שרעבי לא אמרתי שלא אמרו לי אמרתי שלא יכולתי להיכנס" (עמוד 10 שורה 21). ויודגש, לא עלה בידי הנציגות להראות כי הנתבעת שכנגד ביצעה בינוי או פעולה כלשהי המגבילה את יכולת הכניסה והמעבר בחצר.

לכל זאת יש להוסיף כי גם בהקשר זה לא הוכחה עמדת האסיפה הכללית בנוגע לשימוש בחצר ולמעשה כלל אין התייחסות לסוגיה באסיפות אשר תועדו בפרוטוקולים שצורפו לתצהיר מאי. גם לא הובאה כל עדות של מי מבעלי הדירות בקומת הקרקע ואף לא של כל בעל דירה נוסף למעט חבר הנציגות מאי. בנסיבות אלו אין כל ראיה לפיה השימוש הנטען בחצר נוגד את "כוונת בעלי הדירות". ההפך הוא הנכון. למעשה, גם עדותו של מר מאי דווקא מבססת את המסקנה כי המדובר בשימוש סביר, שהרי גם הוא מבצע שימוש דומה (עמוד 10 שורות 25-27).

בנסיבותיו של הבית הקונקרטי דנן השימושים המבוצעים על ידי הנתבעת שכנגד, בפרט לאור השימוש המבוצע על ידי כל בעלי הדירות האחרים בבית, ובפרט הדירות בקומת הקרקע, הינו שימוש סביר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויודגש, האמור נכון כל עוד לא תתקבל החלטה קונקרטית של האסיפה הכללית אשר תחול על כל בעלי הדירות בבית, בדבר השימושים המותרים בחצר המשותפת.

תשלום מיסי נציגות

עילת התביעה בהקשר זה מתבססת על הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית

הוכח בפני כי הנתבעת שכנגד הפסיקה לשלם מיסי נציגות בשל סירוב בעלי הדירות להחליף את צינור הביוב (פרוטוקול אסיפה כללית מיום 29.11.12 נספח ב' לתצהיר מאי). גם הנתבעת שכנגד מודה בכך (סעיפים 5 ו-6 לתצהיר גב' אורית שרעבי).

אין טיעון זה מהווה הצדק להימנע מתשלום מיסי נציגות (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

למעשה, הנתבעת שכנגד כלל איננה חולקת על החוב הנתבע ממנה בהליך זה – כך, בכתב ההגנה שכנגד אין היא חולקת על החוב הנתבע אלא, לשיטתה, קיזזה סכום זה מהוצאות שהוציאה לתיקון הרכוש המשותף (סעיף 2 לכתב הגנה שכנגד). דא עקא, הפסקת התשלום על ידה בוצעה מספר חודשים לפני קרות ארועי ההצפה האמורים (ר' אזכור להלן). כך, היא גם איננה מעלה כל גרסה או טענה כנגד פירוט החוב בסעיפים 13-14 לכתב התביעה שכנגד והסתפקה בהכחשה כללית בלבד (אשר סותרת חלקים אחרים בכתב ההגנה ועדויות מטעמה).

הוכח בפני כי מיסי הנציגות השוטפים בבית נגבים בסך של 100 ₪ לחודש (עמוד 9 שורה 24). הגב' אורית שרעבי גם מאשרת את מועד הפסקת ביצוע התשלומים לנציגות – 3 חודשים לפני הארוע מחודש 01/12 (עמוד 5 שורות 15-16).

לאור האמור אין לי אלא לקבל את התביעה בהקשר זה ולקבוע כי הוכח חוב מיסי נציגות של הנתבעת שכנגד עד וכולל חודש 09/12 בסך של 2,370 ₪.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני קובע כלהלן:

1. אני מחייב את הנציגות לבצע את העבודות על פי הצעת מחיר של מר לבני מיום 17.07.12.

במסגרת העבודות תיסגר, ככל שניתן לעשות כן מבחינה מקצועית על פי שיקול דעת איש המקצוע מטעם הנתבעת, נקודת הביקורת בקיר דירת התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בכל מקרה, נקודת הביקורת לא תישאר פתוחה ואף אם לא ניתן לאטמה הרי שימצא פתרון לסגירתה באופן שלא יאפשר הפצת ריחות לדירה מנקודה זו.

מאחר והמדובר בעבודות שיש לבצע בתוך דירת התובעת הרי שככל שלא תשתף פעולה התובעת עם הנתבעת ותאפשר ביצוע העבודות בדירתה על פי דרישת הנתבעת, תהיה הנתבעת פטורה מחבותה לבצע את העבודות האמורות.

העבודות יבוצעו בתוך 45 יום ממתן פסק הדין ובמימון כל בעלי הדירות בבית על פי חלקים היחסי בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין.

2. התובעת רשאית לעיין במסמכי הנציגות על פי סעיף 16(ג) לתקנון המצוי בכפוף לתיאום מראש ובמועדים שיקבעו על ידי הנציגות. התובעת תהיה רשאית גם לקבל לידה העתק צילומי מכל מסמך שתבקש ובלבד שתישא במלוא העלויות הכרוכות בהכנת ההעתק על פי דרישת הנציגות. לחילופין יכולה התובעת לצלם את המסמכים באמצעות עזרים טכניים (מצלמה, טלפון נייד וכיוצ"ב).

3. התביעה לסילוק יד נדחית בכפוף להערות המפורטות בפרקים הרלבנטים לעיל.

4. לאחר קיזוז החיוב שהוטל על הנתבעת בתיק העיקרי מחובה של התובעת/נתבעת שכנגד בתביעה שכנגד, אני מחייב את התובעת/נתבעת שכנגד לשלם לנציגות סך של 942 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 21.06.12, ועד למועד התשלום בפועל.

התשלום כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום.

מובהר בזה כי על התובעת/נתבעת שכנגד חובה לשלם את מיסי הנציגות השוטפים ללא כל קשר לביצוע העבודות כאמור בסעיף 1 לעיל, ומוטב אם תשלם באופן מיידי את חובות מיסי הנציגות הנוספים שנצטברו מאז הגשת התביעה.

5. בנסיבות דנן, לאור קבלה חלקית של התביעה והתביעה שכנגד, לא מצאתי מקום לחייב את מי מהצדדים בהוצאות ניהול ההליך וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ה אב תשע"ג, 1 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב